Relaciones económicas y Derecho

Tema 1 (diap. 1–44)

1 El Derecho

diap. 2–5

- Normas para **organizar la sociedad** y **resolver conflictos**: sustituye a la fuerza
- Evoluciona con la sociedad
- **Legislativo** dicta, **ejecutivo** vela por su cumplimiento y **judicial** resuelve (ambos sancionan)
- **Derecho**: normas jurídicas que regulan las relaciones sociales, **impuestas coactivamente**
- D° + organismos = **ordenamiento jurídico**
- **Derecho** (objetivo: normas vigentes) / **derecho** (subjetivo: facultad de un sujeto, p. ej. de crédito)

2 La norma jurídica

diap. 6–8

- Reglas para solucionar conflictos; distintas de las normas sociales, morales o físicas
- Partes: **título**, **parte expositiva** (preámbulo) y **parte dispositiva** (articulado + disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales)
- Estructura: **supuesto de hecho → consecuencia jurídica**
- Caracteres: **generalidad**, **abstracción**, **obligatoriedad** y **coercibilidad**

3 Fuentes y jerarquía

diap. 9–13, 27–28

- Fuentes (art. 1 CC), por orden: **ley**, **costumbre** y **principios generales del D°**
- Pirámide: **CE / D° europeo** > leyes y normas con rango de ley > **reglamentos**; normas autonómicas: mismo rango, distinto emisor
- **Jerarquía** (art. 9.3 CE): no vale la norma que contradice a una superior
- Criterios: **jerarquía** (manda la superior), **temporalidad** (la posterior deroga la anterior) y **especialidad** (la especial sobre la general)
- **Costumbre**: no escrita; actos repetidos + convicción de que obligan; solo **en defecto de ley**; clave en mercantil
- **PGD**: en defecto de ley y costumbre; **informan** todo el ordenamiento (*prior in tempore, potior in iure*)
- El juez **debe resolver siempre** (art. 1.7 CC)

4 Constitución, leyes y reglamentos

diap. 14–26

- Poderes: **legislativo** (Cortes: Congreso + Senado; parlamentos de las CCAA), **ejecutivo** (Gobierno y Administración) y **judicial**
- **CE de 1978**: norma **suprema** y **directamente aplicable**, rígida; derechos fundamentales arts. 15–29; la protege el **Tribunal Constitucional**
- **Ley orgánica** (derechos fundamentales, estatutos, régimen electoral; **mayoría absoluta**) / **ordinaria** (**mayoría simple**)
- **RD legislativo**: las Cortes delegan en el Gobierno (expresa, materia concreta y plazo). **RD-ley**: extraordinaria y urgente necesidad; provisional, lo convalida el Congreso
- **Reglamentos** (art. 97 CE): reales decretos, órdenes ministeriales, resoluciones
- Iniciativa: **proyecto** (Gobierno), **proposición** (grupos) o **ILP** (500.000 firmas)
- Promulga el Rey, se publica en el **BOE** y entra en vigor a los **20 días** (*vacatio legis*); solo la deroga otra posterior
- **Irretroactividad** (art. 9.3 CE): siempre en normas sancionadoras desfavorables

5 CCAA y Unión Europea

diap. 29–37

- Art. 2 CE: unidad + autonomía; norma suprema de la CA: **Estatuto** (Aragón: LO 8/1982)
- Competencias: **exclusivas del Estado** (art. 149) y **asumibles por las CCAA** (art. 148); conflictos: TC
- España en la UE desde **1986**: **D° UE > D° nacional**
- Instituciones: **Comisión** (ejecutivo), **Consejo** (decide y legisla con el Parlamento), **Parlamento Europeo** (elegido) y **Tribunal de Justicia**; **Eurogrupo** (informal, el euro)
- **Originario**: los tratados (**TUE** y **TFUE**, Lisboa 2007)
- **Derivado**: **reglamento** (directamente aplicable), **directiva** (obliga al resultado; **transposición**; efecto directo si no se transpone a tiempo) y **decisión** (obliga a sus destinatarios)

6 Derecho y economía

diap. 38–44

- D° en ADE: **regula** la economía, da **instrumentos** (contratos, pagarés) y es **base** de otras asignaturas
- **Público** (poderes públicos, interés general) / **privado** (entre particulares)
- **Patrimonial**: parte del privado que regula la actividad económica
- **Civil** (persona, bienes, contratos, familia y sucesiones; común y **foral**, Aragón) y **mercantil** (D° del empresario en el mercado)
- **Constitución económica**: Estado social; **propiedad privada** y herencia (art. 33; límites: dominio público y **expropiación**)
- **Libertad de empresa** en economía de mercado (art. 38), con intervención y planificación (arts. 128 y 131)